P U T U S A N
Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : M. Erwin S Alias Erwin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pendidikan Gg.Langgar 33 Link.XX Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Muhammad Ibnu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Keluarga Gg.Langgar Link.XX Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : M. Irham Gusnadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Keluarga Link.XX Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bubut

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Mohd. Akbar, S.H., M.H., Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Tommy Ali, S.H., Hasrul Wardana, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H. Advokat- Advokat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 608/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** , **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M.ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M.IRHAM GUSNADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bal plastic klip kosong, 3 (tiga) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,96 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak 47.000,- dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna silver;

Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar memberikan keringan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi yang mengatakan bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl. Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad menuju ke Jl. Pendidikan Gg.Langgar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan pengamatan, kemudian saksi Fachri Muhammad melakukan Undercover Buy dengan memesan Narkotika jenis shabu dari **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN.** Kemudian saksi Fachri Muhammad pergi kerumah kosong yang berada di Jl.Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dan bertemu dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** menyerahkan Narkotika jenis shabu saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad datang dan langsung melakukan penangkapan, kemudian saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad berhasil mengamankan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** didalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bal plastic klip kosong, 3 (tiga) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastic klip kosong. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa I M.ERWIN S Als ERWIN** dan ditemukan didepan kantong sebelah kiri celana berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna silver, Terhadap **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana uang sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan introgasi **Terdakwa I M.ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** menerangkan telah memperjualbelikan Narkotika jenis shabu secara bersama sama dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 063/III/POL-10009/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama **Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI** berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:1206/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI** berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,96 (enam koma sembilan enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa **Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.PendidikanGg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi yang mengatakan bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl. Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad menuju ke Jl. Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan pengamatan, kemudian saksi Fachri Muhammad melakukan Undercover Buy dengan memesan Narkotika jenis shabu dari **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN.** Kemudian saksi Fachri Muhammad pergi kerumah kosong yang berada di Jl.Pendidikan Gg.Langgar Link.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dan bertemu dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** menyerahkan Narkotika jenis shabu saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad datang dan langsung melakukan penangkapan, kemudian saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad berhasil mengamankan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** didalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bal plastic klip kosong, 3 (tiga) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastic klip kosong. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa I M.ERWIN S Als ERWIN** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan didepan kantong sebelah kiri celana berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna silver, Terhadap **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana uang sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan introgasi **Terdakwa I M.ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** menerangkan telah memperjualbelikan Narkotika jenis shabu secara bersama sama dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU;**
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 063/III/POL-10009/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama **Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI** berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:1206/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI** berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,96 (enam koma sembilan enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa **Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN**, **Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Johansyah Putra,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Lingk. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi yang mengatakan bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl. Pendidikan Gg.Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi dan setibanya di lokasi saksi dan rekannya melakukan pengamatan, kemudian saksi dan rekannya melakukan Undercover Buy dengan berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu dari **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dengan cara menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh saksi untuk datang ke Jalan Pendidikan Gang Langgar Lingk. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di sebuah rumah kosong, lalu saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi yang disebutkan oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** tersebut;
   - Bahwa kemudian saksi dan rekannya menunggu tidak jauh dari lokasi dan bertemu dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, lalu pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, kemudian saksi dan rekannya mendatangi rumah kosong tersebut dan menemukan 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil di atas seng rumah kosong lalu saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah kosong dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki di dalam sumur kemudian saksi dan rekannya menyuruh ke 2 (dua) laki-laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut untuk naik ke atas sumur dan setelah di atas sumur kedua laki-laki tersebut mengaku bernama **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di dalam sumur, kemudian saksi dan rekannya mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;

- Bahwa ketika diintrogasi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengaku bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu saksi dan rekannya menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian kami mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong lalu mereka bertiga mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. Ali Akbar Purba,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi yang mengatakan bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl. Pendidikan Gg.Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi dan setibanya di lokasi saksi dan rekannya melakukan pengamatan, kemudian saksi dan rekannya melakukan Undercover Buy dengan berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu dari **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dengan cara menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh saksi untuk datang ke Jalan Pendidikan Gang Langgar Lingk. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di sebuah rumah kosong, lalu saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi yang disebutkan oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menunggu tidak jauh dari lokasi dan bertemu dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, lalu pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, kemudian saksi dan rekannya mendatangi rumah kosong tersebut dan menemukan 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil di atas seng rumah kosong lalu saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah kosong dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki di dalam sumur kemudian saksi dan rekannya menyuruh ke 2 (dua) laki-laki tersebut untuk naik ke atas sumur dan setelah di atas sumur kedua laki-laki tersebut mengaku bernama **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di dalam sumur, kemudian saksi dan rekannya mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika diintrogasi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengaku bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu saksi dan rekannya menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian kami mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong lalu mereka bertiga mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** sedang duduk-duduk di bangku kayu yang ada di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah kasong di Jalan Pendidikan Gang Langgar Lingk 20 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu, dan pada saat itu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menghubungi **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** jual telah habis, kemudian **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** datang menjumpai **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** masuk ke dalam rumah kosong dan mengecak atau memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip yang lain;

- Bahwa kemudian pembeli datang yang mana sebelumnya pembeli tersebut telah menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** melalui handphone memesan narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** untuk menjumpai pembeli tersebut di pinggir jalan, dan tak lama kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendengar ada suara seperti orang yang di tangkap Polisi mendengar hal itu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** langsung lari dan masuk kedalam sumur yang ada di dalam rumah kosong;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian datang memeriksa rumah kosong tersebut dan menemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di dalam sumur kemudian petugas kepolisian menyuruh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** untuk naik ke atas sumur dan petugas kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di dalam sumur, lalu petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian petugas Kepolisian mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** sedang duduk-duduk di bangku kayu yang ada di depan rumah kasong di Jalan Pendidikan Gang Langgar Lingk 20 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu, dan pada saat itu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menghubungi **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** jual telah habis, kemudian **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** datang menjumpai **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** masuk ke dalam rumah kosong dan mengecak atau memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip yang lain;

- Bahwa kemudian pembeli datang yang mana sebelumnya pembeli tersebut telah menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** melalui handphone memesan narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** untuk menjumpai pembeli tersebut di pinggir jalan, dan pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** hendak menyerahkan narkotika jenis shabu pembeli yang merupakan petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah kosong dan menemukan 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil di atas seng rumah kosong, kemudian petugas Kepolisian memeriksa rumah kosong tersebut dan menemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di dalam sumur, kemudian petugas kepolisian menyuruh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** untuk naik ke atas sumur dan petugas kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di dalam sumur, lalu petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian petugas Kepolisian mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Terdakwa 3:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menghubungi **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** jual telah habis, kemudian **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** datang menjumpai **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** masuk ke dalam rumah kosong dan mengecak atau memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip yang lain;
- Bahwa kemudian pembeli datang yang mana sebelumnya pembeli tersebut telah menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** melalui handphone memesan narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** untuk menjumpai pembeli tersebut di pinggir jalan, dan pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** hendak menyerahkan narkotika jenis shabu pembeli yang merupakan petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah kosong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menemukan 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil di atas seng rumah kosong, kemudian petugas Kepolisian memeriksa rumah kosong tersebut dan menemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di dalam sumur, kemudian petugas kepolisian menyuruh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** untuk naik ke atas sumur dan petugas kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di dalam sumur, lalu petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian petugas Kepolisian mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bal plastic klip kosong, 3 (tiga) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,96 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastic klip kosong, uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:1206/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,96 (enam koma sembilan enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** sedang duduk-duduk di bangku kayu yang ada di depan rumah kasong di Jalan Pendidikan Gang Langgar Lingk 20 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu, dan pada saat itu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menghubungi **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** jual telah habis, kemudian **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** datang menjumpai **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** masuk ke dalam rumah kosong dan mengecak atau memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip yang lain;

- Bahwa kemudian pembeli datang yang mana sebelumnya pembeli tersebut telah menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** melalui handphone memesan narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** untuk menjumpai pembeli tersebut di pinggir jalan, lalu pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pembeli yang merupakan petugas Kepolisian sedang melakukan penayamaran langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah kosong tersebut dan menemukan 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil di atas seng rumah kosong lalu petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kosong dan menemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di dalam sumur kemudian petugas Kepolisian menyuruh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** untuk naik ke atas sumur dan petugas Kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di dalam sumur, kemudian petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;

- Bahwa benar ketika diintrogasi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengaku bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;

- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu petugas Kepolisian juga menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong dan mereka bertiga mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:1206/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,96 (enam koma sembilan enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa **Terdakwa I M. Erwin S Als Erwin**, **Terdakwa II Muhammad Ibnu dan Terdakwa III M. Irham Gusnadi** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa I M. Erwin S Als Erwin**, **Terdakwa II Muhammad Ibnu dan Terdakwa III M. Irham Gusnadi** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** sedang duduk-duduk di bangku kayu yang ada di depan rumah kasong di Jalan Pendidikan Gang Langgar Lingk 20 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu, dan pada saat itu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menghubungi **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** jual telah habis, kemudian **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** datang menjumpai **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** masuk ke dalam rumah kosong dan mengecak atau memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian pembeli datang yang mana sebelumnya pembeli tersebut telah menghubungi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** melalui handphone memesan narkotika jenis shabu, lalu **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** menyuruh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** untuk menjumpai pembeli tersebut di pinggir jalan, lalu pada saat **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pembeli yang merupakan petugas Kepolisian sedang melakukan penayamaran langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**, kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah kosong tersebut dan menemukan 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil di atas seng rumah kosong lalu petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kosong dan menemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di dalam sumur kemudian petugas Kepolisian menyuruh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** untuk naik ke atas sumur dan petugas Kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang terapung di atas air yang ada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sumur, kemudian petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut dari dalam sumur dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa ketika diintrogasi **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** mengaku bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong adalah milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian petugas Kepolisian menggeledah badan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver di kantong depan sebelah kiri celana yang di pakai oleh **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** lalu petugas Kepolisian juga menggeledah badan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan menemukan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**, kemudian petugas Kepolisian mempertemukan **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** di depan rumah kosong dan mereka bertiga mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:1206/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa MUHAMMAD IBNU dan Terdakwa M. IRHAM GUSNADI berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,96 (enam koma sembilan enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Pendidikan Gg. Langgar Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika, yang mana awalnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam rumah kosong dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang merupakan milik **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** yang diperoleh dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN, Terdakwa II MUHAMMAD IBNU** dan **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** telah menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari **Terdakwa III M. IRHAM GUSNADI** kemudian **Terdakwa I M. ERWIN S Als ERWIN** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dibantu oleh **Terdakwa II MUHAMMAD IBNU**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) bal plastic klip kosong, 3 (tiga) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,96 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastic klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna silver, merupakan barang bukti memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Erwin S Als Erwin, Terdakwa II Muhammad Ibnu, Terdakwa III M. Irham Gusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bal plastic klip kosong, 3 (tiga) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,96 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk skop dan 15 (lima belas) buah plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)